TEMA 16 (PARTE 2ª)

LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS DERIVADAS DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. EL RÉGIMEN JURÍDICO.-

A modo de introducción, podemos decir que vivimos en la sociedad de la información, teniendo lugar a diario el tratamiento de millones de datos personales. Así, facilitamos nuestros datos personales cuando abrimos una cuenta en el banco, cuando solicitamos participar en un concurso, cuando reservamos un vuelo o un hotel, cada vez que efectuamos un pago con la tarjeta de crédito o cuando navegamos por Internet.

El nombre y los apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección postal o de correo electrónico, el número de teléfono, el DNI, la matrícula del coche y muchos otros datos que usamos a diario constituyen información valiosa que podría permitir identificar a una persona, ya sea directa o indirectamente.

El **derecho fundamental a la protección de datos** es la capacidad que tiene el ciudadano para disponer y decidir sobre todas las informaciones que se refieran a él. Es un derecho reconocido en la Constitución Española y el Derecho Europeo y protegido por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDP).

Más en concreto, la **Constitución** española establece en su **artículo 18** lo siguiente:

"*Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen", añadiendo en el **apartado 4** que "la Ley limitará el uso de la informática para garantizar el*

honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos."

A nivel legislativo, la concreción y desarrollo del derecho fundamental de protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales tuvo lugar en sus orígenes mediante la aprobación de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, reguladora del tratamiento automatizado de datos personales, conocida como LORTAD. La Ley Orgánica 5/1992 fue reemplazada por la Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre, de protección de datos personales, con la finalidad de trasponer a nuestro derecho a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

En el año 2016 se aprobó el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos. La nueva norma comunitaria derogó la Directiva 95/46/CE.

La necesaria adaptación del derecho español al Reglamento general de protección de datos, que entró en vigor el pasado 25 de mayo, impuso al legislador nacional la necesaria elaboración de una nueva ley orgánica que sustituyera a la LO 15/1999.

Paralelamente, a día de hoy Internet se ha convertido en una realidad omnipresente tanto en nuestra vida personal como colectiva. Una gran parte de nuestra actividad profesional, económica y privada se desarrolla en la Red y adquiere una importancia fundamental tanto para la comunicación humana como para el desarrollo de nuestra vida en sociedad. Ya en los años noventa, y conscientes del impacto que iba a producir Internet en nuestras vidas, los pioneros de la Red propusieron elaborar una Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Internet.

Con la finalidad de atender ambas demandas, el pasado 6 de diciembre, el Boletín Oficial del estado publicó la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDP). La Ley consta de noventa y siete artículos estructurados en diez títulos, veintidós disposiciones adicionales, seis disposiciones

transitorias, una disposición derogatoria y dieciséis disposiciones finales y entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

→ **CONCEPTOS:**

El artículo 1 de la LOPDP establece que la norma tiene un doble objeto: de un lado "(…) **adaptar** el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, **y completar** sus disposiciones de modo que el derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica"; y de otro "**Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía** conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución".

A diferencia de lo que ocurría en la anterior LOPDP la nueva Ley no incluye en su articulado las legales de los diversos conceptos de los que parte, sino que, como no podía ser de otra forma, parte de las que da el Reglamento de la UE al que por tanto habremos de remitirnos continuamente.

Sentado lo anterior, y al objeto de identificar el ámbito material de aplicación de la ley, es necesario definir en primer lugar qué se ha de entender por datos personales. La definición la da el **artículo 4 RUE** que considera **datos personales** "*cualquier información sobre una persona física identificada o identificable (el interesado)"* y va más allá al señalar que *"se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona".*

En segundo lugar, la protección que constituye el objeto de la LOPDP se desarrolla en el ámbito del "**tratamiento**" de los citados datos personales, tratamiento que según el citado artículo 4 RUE se puede definir como "*cualquier operación o conjunto de*

operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;*"*

El artículo 4 del R U E bajo la rúbrica "Definiciones" contiene hasta veintiséis **definiciones legales,** de las que se ha de partir para abordar el análisis de la regulación contenida en la normativa, tanto en el propio RUE como en la propia LOPDP. De estas definiciones podemos destacar:

- **Fichero**: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica;

- «**Responsable del tratamiento**» o «responsable»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento;

- «**Encargado del tratamiento**» o «encargado»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento;

- «**Destinatario**»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. No obstante, no se considerarán destinatarios las autoridades públicas que puedan recibir datos personales en el marco de una investigación concreta de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros; el tratamiento de tales datos por dichas autoridades públicas será conforme con las normas en materia de protección de datos aplicables a los fines del tratamiento;

- «**Tercero**»: persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado;

- «**Consentimiento del interesado**»: toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen;

→ **ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LOPD.**

En el ámbito de aplicación de la ley queda incluido **cualquier tratamiento** total o parcialmente automatizado **de datos personales**, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero

No obstante queda **excluido de su ámbito de aplicación** el tratamiento de los datos personales en los siguientes supuestos:

1) El tratamiento efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas;
2) El tratamiento efectuado por las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución de sanciones penales, incluida la de protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención.
3) El tratamiento de los datos referidos a personas fallecidas. Si bien en este caso, el artículo 3 de la Ley prevé que "las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión (…)"

4) A los tratamientos de datos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas

- **Materias sometidas a legislación sectorial:** el apartado 3 del artículo 2 remite a sus legislaciones específicas y por lo especialmente previsto, en su caso, por la LOPDP (ésta tiene por tanto, carácter supletorio) el tratamiento de determinados datos personales y en concreto:
    - los tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general
    - los tratamientos realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias
    - los tratamientos derivados del Registro Civil,
    - los tratamientos derivados de los Registros de la Propiedad y Mercantiles

→ **PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS: Arts. 4 a 10 LOPDP y Art. 5 RUE**

a) Principio de Transparencia (5.1.a): "Los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado".

Este principio se centra en facilitar las relaciones entre el responsable de los datos y el interesado, así como entre el responsable de los datos y las autoridades de control.

La exigencia de que el tratamiento sea lícito conecta con la necesidad de contar con el consentimiento del afectado que el apartado 1.a) del artículo 6 del RUE contempla como uno de los supuestos de tratamiento lícito:

"Artículo 6 Licitud del tratamiento

1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos; (…)"

Por su parte, la LOPD viene a completar la regulación del RUE a través del Art. 6**:** "Se entiende por ***consentimiento del afectado*** *toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que éste acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen*.

Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas.

No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual".

Es decir, que el consentimiento para que pueda servir de base a un tratamiento lícito de los datos personales ha de reunir una serie de requisitos:

- Libre.
- Inequívoco
- Específico, es decir, referido a una determinada operación de tratamiento y para una finalidad determinada, explícita y legítima del responsable del tratamiento.
- Informado (previo), es decir que el afectado conozca con anterioridad al tratamiento la existencia del mismo y las finalidades para las que el mismo se produce.

Por lo demás, la LOPDP contiene una previsión específica respecto al consentimiento de los menores de edad (Art. 7) exigiendo con carácter general el consentimiento del menor de edad mayor de 14 años si bien exigirá además para que pueda servir de base al tratamiento de los datos el consentimiento del representante legal del menor en los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.

b) **Principio de limitación de la finalidad (5.1.b):**

"Los datos personales serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines (...)

Estos fines explícitos y legítimos deberán determinarse en el momento de la recogida de los datos.

c) **Minimización de datos (5.1.c RUE)** "Los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados".

Este principio obliga a aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que, por defecto, **solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios** para cada uno de los fines específicos del tratamiento (Artículo 25.2 RUE).

d) **Exactitud de los datos (Art. 4 LOPD y 5.1.d) RUE):** Exige que los datos sean exactos y, si fuere necesario, actualizados de modo que se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud») (Art. 5.1.d) RUE) y es responsabilidad del "responsable del tratamiento" el que los datos reúnan estos requisitos salvo que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

- Que los datos hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado.
- Que los datos hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado.

- Que los datos fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad

- Que los datos fuesen obtenidos de un registro público por el responsable.

e) **Deber de confidencialidad (Art. 5 LOPDP):** Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, es decir a evitar el "tratamiento no autorizado o ilícito". Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable y ambas se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

"Art. 5.1.f) RUE

Tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»)."

f) Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos (Art. 8 LOPDP):

El artículo 6.1.e) RUE incluye entre los supuestos en que el tratamiento es lícito cuando "el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;" exigiendo el artículo 8 LOPDP que **"**así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal".

Por su parte, el apartado "e) del citado artículo del RUE contempla el supuesto en que "el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del

tratamiento" y a este respecto el artículo 8 LOPD exige "que derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley".

g) Categorías especiales de datos (Art. 9 LOPDP y 9 RUE)

Los datos especialmente protegidos, también conocidos como "datos sensibles", son una categoría de datos que por su especial influencia en la intimidad, los derechos fundamentales y las libertades públicas del individuo, requieren de una mayor protección que el resto de sus datos personales.

Así, el artículo 9 RUE establece en su apartado 1º una prohibición general de tratamiento respecto de estos datos:

"*Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física*".

No obstante, en el apartado 2º del precepto se relacionan hasta 10 excepciones a la prohibición de tratamiento contenida en el apartado 1º. La primera de estas excepciones se refiere al supuesto en que el interesado de su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados.

A este respecto, la LOPDP en el apartado 1º del artículo 9 establece que el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico si bien ello no impide que dichos datos puedan ser objeto de tratamiento al amparo de los demás supuesto del apartado 2º del artículo 9 del RUE.

De los restantes supuestos del apartado 2º del artículo 9 RUE destacaremos el tratamiento realizado los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los datos

relativos a sus asociados o miembros, y sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del afectado.

h) Tratamiento de datos de carácter penal (Art. 10 LOPD)

El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal.

El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.

Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS DERIVADAS DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

→ **LOS DERECHOS:** Regulados en el Título III de la LOPDP bajo la rúbrica "Derechos de las personas" la Ley reconoce los siguientes:

a) **Derecho a la Información y Transparencia**: **Art. 11 LOPDP y 13 RUE**.

Tanto la norma española como la comunitaria parten de distinguir según que los datos se obtengan directamente del interesado o no.

En el primer caso el responsable del tratamiento podrá cumplir con la obligación de información al interesado que le impone el artículo 13 RUE facilitando al afectado la información relativa a la identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso, la finalidad del tratamiento y la posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento, e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información**.**

Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar.

En cuanto al término perfil, el art. 4 RUE define la "(…) «*elaboración de perfiles» como toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física".*

En el caso de que los datos personales no se hayan obtenido del interesado sin perjuicio de indicar la forma en que puede acceder al resto de la información que, en este caso, exige el artículo 14 RUE, la información básica que debe suministrar al afectado, además de la relativa a la identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso, la finalidad del tratamiento y la posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento, debe incluir la siguiente: Las categorías de datos objeto de tratamiento y Las fuentes de las que procedieran los datos.

b) **Derecho de Acceso**. Este derecho se encuentra regulado en el artículo 13 LOPDP y 15 RUE.

Según el artículo 15 RUE, el Derecho de acceso supone el derecho a obtener "*del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información:*

a) los fines del tratamiento;

b) las categorías de datos personales de que se trate;

c) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros u organizaciones internacionales;

d) de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;

e) la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento;

f) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

g) cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen;

h) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

3. El responsable del tratamiento ***facilitará una copia*** *de los datos personales objeto de tratamiento. El responsable podrá percibir por cualquier otra copia solicitada por el interesado un canon razonable basado en los costes administrativos. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que este solicite que se facilite de otro modo, la información se facilitará en un formato electrónico de uso común.*

4. El derecho a obtener la copia mencionado en el apartado 3 no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.

La LOPDP se limita en este punto a remitirse a los que dispone el RUE y a señalar que el derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del

modo en que este podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho.

c) **Derechos de Rectificación.** Se regula en el art. 14 LOPDP y el artículo 16 RUE

El derecho de rectificación es el derecho del afectado a que se modifiquen los datos que resulten ser inexactos o incompletos. El afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse y, cuando sea preciso, deberá acompañar la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.

d) **Derecho de supresión** (derecho al olvido). Art. 17 RUE y 15 LOPDP. El nuevo RUE establece que cualquier persona tendrá derecho a que su información personal sea eliminada de los proveedores de servicios de Internet cuando lo desee, siempre y cuando quien posea esos datos no tenga razones legítimas para retenerlos.

Además obliga a los responsables de los datos que han difundido la información a terceros a comunicarles la obligación de suprimir cualquier enlace a los datos publicados, así como a eliminar cualquier copia o réplica de dichos datos.

Su objetivo es conseguir eliminar de la red y de los buscadores cualquier rastro que haya de los datos de la persona que quiere ser "olvidada" de manera definitiva.

> ***"Artículo 17*** Derecho de supresión («el derecho al olvido»)
>
> *El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:*
>
> > *a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo*;
> >
> > *b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento y este no se base en otro fundamento jurídico;*

c) el interesado se oponga al tratamiento;

d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;

e) los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento;

f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información

2. Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos (…)".

A estos contenidos el legislador nacional añade la precisión de que cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa.

e) **Derecho de Oposición**. Art. 18 LOPDP y Art. 21 RUE

El RUE reconoce al interesado el derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de tratamiento, incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada

mercadotecnia.

f) **Derecho a la limitación del tratamiento**. Artículo 16 LOPDP y Art. 18 RUE

Según el art. 18 RUE "*El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:*

a) el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos;

b) el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso;

c) el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones;

d) el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.

2. Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud del apartado 1, dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de un determinado Estado miembro".

g) **Derecho a la portabilidad de los datos**. Art. 20 RUE y 17 LOPDP

El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando:

a) el tratamiento esté basado en el consentimiento o en un contrato

b) el tratamiento se efectúe por medios automatizados.

2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el apartado 1, el interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.

→ **LOS DEBERES**: Ni el RUE ni la LOPDP contienen un precepto que lleve por rúbrica los deberes del responsable del tratamiento pero, tales deberes, más allá de las contrapartidas de los derechos del afectado, resultan del tenor del artículo 5 RUE.

En efecto, aunque el precepto enuncia los principios de tratamiento, cada uno de ellos es supone un deber para el responsable.

Artículo 5 *Principios relativos al tratamiento*

1. Los datos personales serán:

a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado ***(«licitud, lealtad y transparencia»)****;*

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales ***(«limitación de la finalidad»);***

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados ***(«minimización de datos»)****;*

d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan ***(«exactitud»)****;*

e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado ***(«limitación del plazo de conservación»);***

*f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («****integridad y confidencialidad****»).*

2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo ***(«responsabilidad proactiva»)****.*

Junto al artículo 5 cabe citar los siguientes que se encuentran dispersos a lo largo del articulado:

- **Protección de datos desde el diseño y por defecto. Art. 25 RUE** El responsable aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos, la

minimización de datos, e integrar las garantías necesarias en el tratamiento, a fin de cumplir los requisitos del presente Reglamento y proteger los derechos de los interesados. El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento.

- **Deber de cooperación con la autoridad de control. Art. 31 RUE**
- **Deber de Notificación de una violación de la seguridad de los datos personales a la autoridad de control. *Artículo 33 RUE***
- **Deber de Comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado. *Artículo 34***

→ **LAS GARANTÍAS***:*

- ***Registro de las actividades de tratamiento. Art. 30 RUE****. Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad*
- ***Evaluación de impacto relativa a la protección de datos****. Artículo 35 RUE* .Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará, antes del tratamiento, una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales.
- ***Se crea la figura del Delegado de Protección de datos.*** Art. 37 RUE
- ***Se prevé la creación de los códigos de conducta y certificación.*** Art. 40 RUE.

  Los Estados miembros, las autoridades de control, el Comité y la Comisión promoverán la elaboración de códigos de conducta destinados a contribuir a la correcta aplicación del presente Reglamento, teniendo en cuenta las características específicas de los distintos sectores de tratamiento y las

necesidades específicas de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Por su parte, las asociaciones y otros organismos representativos de categorías de responsables o encargados del tratamiento podrán elaborar códigos de conducta o modificar o ampliar dichos códigos con objeto de especificar la aplicación del Reglamento.

- **Se prevé la creación de las autoridades de control independientes a nivel nacional que velarán por la correcta aplicación del Reglamento**. Art. 51 RUE y 56 y 57 LOPDP

  Cada Estado miembro establecerá que sea responsabilidad de una o varias autoridades públicas independientes (en adelante «autoridad de control») supervisar la aplicación del presente Reglamento, con el fin de proteger los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento y de facilitar la libre circulación de datos personales en la Unión.

  En desarrollo de la previsión de la norma europea el legislador español prevé la existencia de la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos. Arts. 44, 56 y 57 LOPDP

- **Régimen de Ventanilla única**. Art. 77 RUE

  Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en particular en el Estado miembro en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el presente Reglamento.

  La autoridad de control ante la que se haya presentado la reclamación informará al reclamante sobre el curso y el resultado de la reclamación, inclusive sobre la posibilidad de acceder a la tutela judicial en virtud del artículo 78

- **Derecho a la tutela judicial efectiva contra un responsable o encargado del tratamiento. Art. 78 RUE**

Todo interesado tendrá derecho a la tutela judicial efectiva cuando considere que sus derechos en virtud del presente Reglamento han sido vulnerados como consecuencia de un tratamiento de sus datos personales. Las acciones contra un responsable o encargado del tratamiento deberán ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en el que el responsable o encargado tenga un establecimiento. Alternativamente, tales acciones podrán ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en que el interesado tenga su residencia habitual, a menos que el responsable o el encargado sea una autoridad pública de un Estado miembro que actúe en ejercicio de sus poderes públicos.

- **Potestad sancionadora. Régimen de infracciones y sanciones**. Arts. 83 y 84 RUE y 63 y ss LOPDP

- **Medidas provisionales y de garantía de los derechos**. Artículo 69 LOPDP.

  "(…) la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar motivadamente las medidas provisionales necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos y, en especial, el bloqueo cautelar de los datos y la obligación inmediata de atender el derecho solicitado (…)".